

עין משפט
נר מצוה

ל א ב מיי פ"ה מל' מ"ח הלכה ח סגנו עשין יג טושי"ע ייד ק' נרנז סעף כה ונכרז אלפס קדושין פ"א דף רנ"א;

→

רבינו גרשום

ומאי קמייבעיא ליה למשה. אם נוטלות חלק בכורה אם לאו הואיל דמוחזק הוא הוי דיע דודאי נוטלות הוא לא אצטרך וקשיא לרבא דאמר ארץ ישראל מוחזקת היא. ומשני לעולם מוחזקת היא דראק קשיא לך מאי קא מיבעיא ליה. היא גופה קא מיבעיא ליה אי מוחזקת היא כי הויכ דנוטלות חלק בכורה אי לאו וכדאי גזנא דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' דאמר להו ליוצאי מצרים ומשום דהי מספקא ליה האי דקאמר הכי משמע יירשה היא לכם מאבותיכם ממש ולא לבניכם ותטלו חלק בכורה (ולא לבניכם) או דלמא הכי קאמר מורשה משמע אתם מורשישין אותה לבניכם דנטלין בה פי שנים אבל אתם אין יורשין אותה משום דבמדרב ר'פלו פגריכם משום דמספקא ליה אי אמרי' הכי אי הכי קא (מיבעיא) [נשטן] ל"י ב"ד של מעלה תרוייהו יירשהו היא לכם מאבותיכם ותטלו בה פי שנים דכבר מוחזקת היא לכם מאבותיכם אבל מורשישין אתם אותה לבניכם ואין אתם יורשין אותה. והיינו דקאמר בהאי לישנא מורשה כלומר להוריש ולא לירש: ומתנבאן ואין יודעין מה מתנבאין. כלומר שביאו על עצמן שלא יכנסו לארץ אלא בנינים ולא תכוננו לכן: אפשר ועמדו לפני משה ולא אמר להם כלום וכי. אם משה שהיה רבם לא היה יודע להשיב להן כל שכן איך ומאי קא בעיין קמייחא תו: ולא סרס. הפך את המקרא הקדים המאוחר ודרוש ותעמדתה לפני העדה ולפני הנשיאים ולפני אלעזר הכהן ולפני משה: מר סבר. ר' יאשיה: חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב.

דשאלין לתלמיד תחלה אפי' במקום הרב ואבא חנן סבר אין חולקין אלא למשה שאלו הלכו ועמדו כולם לפני משה לידע מה משיב להן: הא דפליג ונישאו כבוד חולקין: שלפי שעה דבריו. כלומר המתינו עד שנודמנה שעה טובה לדבר בשעה שפוסק משה בפרשת יבמין ואמרו אם כבן אנו נחשבין גירש כבן דאמרין בריש פירקין כיון דלענין ייבום בן ובת כי הדדי נינהו לענין נחלה נמי בן ובת כי הדדי ליהו. ואי לאו הדוי כמאן דלית לאבינו יורש תחייבם אמנו וחכמה היא זו: דרשניות היו. שהיו יודעות לדרוש דבת במקום בן אינה יורשת מדקאמרי ובנים לא היו לו מכלל דאם היו לו קרומין: ותהניא בת. כלומר דאית ברייתא דאמר שאלמלי היה בת לא דברנו: סמי מיכן בת. דהאי ברייתא לאו דראק דהנהו גופייהו בנות הוו: שאפי' היה לאבינו בת לבן וחבן מת בחייל לא דברנו שהיינו יודעין שבת הבן קודמת לנו והיינו דקאמר דרשניות היו שהיו יודעין לדרוש כן: לא נישאת פחותה ממ' שנה. שהמתינו להגון להם:

קיט:

אִיִּלּוּ היה לו בן **אָא** דברנו. פ"ה שכבר היו יודעות פרשת נחלות וקשה דהא אכתי לא נאמרה כדאמרין לעיל שזכו בנות ללפחד

ונסתבה על ידן ועוד דאפילו יודעות פרשת נחלות דבן ובת יורשין

היארך יודעות דבן קודם לבת הא אכתי לא נאמר וכל בת יורשת נחלה

ואם כן איכא למימר כדפריך רב פפא

לעיל לאציי איכא בן ובת לא האי

לירות כו' ועוד אס היו יודעות פרשת

נחלות למה הוצרכו לדבר מכח פרשת

יבמין^א ונראה לרשב"א דהיו יודעות

מוהמנחלתם לבניהם ולא לבנותיהם

א"נ מסבגא משום דבת ו^ב מסבג

נחלה ולא בן אי נמי מדכתיב לאלה

מתלק (את) הארץ היינו זכרים ועוד

קשיא לן דקאמר אילו היה בת לבן

לא דברנו והא אכתי לא נאמר

משמוש נחלה ונראה לפרש לא דברנו

לפי שלא היה להן אז שום כח לדבר

אבל עכשיו שאין [בת] בן יש^ג (להן)

מפרשת יבמין: **אִיִּלּוּ** קמנה

שבהן לא נשאת פחות מארבעים

שנה. נראה לרשב"א דסבר לה

כמ"ד (שבת דף יז:). ללפחד היינו

מקושש ומעשה המקושש היה בתחלת

ארבעים מיד אחר מעשה מרגלים

דלמר שמדשך דלשם שמים נתכיון

שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן

שלא לינכס לארץ ממעשה מרגלים שזכ

אין מחויבין בנזונות עמד וחילל שבת

כדי שיהרג ויראו אחרים ולא נשאו

עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראי:

ממזי

הן חכמניות הן שלפי שעה דברו דא"ר שמואל בר רב

שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר^ד כי ישבו אחים יחדו

אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן אם לאו תתיבם אמנו מיד

^הויקרב משה את משפטן לפני ה' דרשניות הן שהיו אומרות אילו היה [לו] בן

לא דברנו והתניא בת אמר ר' ירמיה סמי מכאן בת אביי אמר אפילו היה

בת לבן לא דברנו צדקניות הן שלא נישאו אלא להגון להן תני רבי אליעזר

בן יעקב אפילו קמנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנה איני והא

אמר רב חסדא ניסת פחותה מבת עשרים יולדת עד ששים בת עשרים

יולדת עד ארבעים בת ארבעים שוב אינה יולדת אלא מתוך שצדקניות

הן נעשה להן גם כיוכבד דכתיב וַיִּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֹוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֹוִי

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

שמגגלים וזוט. שהצנים והקרוצים יירשו את קרוציהם: **על ידי זכאי**.

בנות ללפחד: **וחוצה**. היינו סקילה שממורה דנוח הוא לאדם לידון

בחנק: **על ידי חייב**. מקושש: **היא גופה**. קמנבעיא ליה מה

דפשיטא לן השתא דארץ ישראל מוחזקת היא כמספקא ליה ואנן

דפשיטא לן היינו ממאי דפשט ליה

הקצ"ה והעצרת^ז זה חלק בכורה [קיסא]:

דכתיב ונפתי אותה לכם מורשה.

והאי מורשה לשון ירושה משמע כמו

למורש קפוד (ושפיה יד) מועד מופת

מוצא מורד וגם לשון מורש לאחרים

מדלגא כתיב ירושה. וקא מינבעיא ליה

האי מורשה דקאמר רחמנא פשיטא

לי דמורישין ואינן יורשין הוא

מדכתיב מורשה ולא כתיב ירושה ועוד

שהרי כבר מתו כולן במדבר אלא הכי

קמנבעיא ליה מי איכא למימר נמי דהכי

קאמר ירושה היא לכם מאבותיכם

ונוטל צה הבכור חלק בכורה דכיון

דכתיב לכם מורשה ירושה היא לכם

נמי צעי למימר: או **דלמא מורישין**

ואינן יורשין. לחוד קאמר אבל אינה

ירושה להם ולא יטול צה הבכור חלק

בכורה: **ופשטו ליה**. משמיא דתרוייהו

משמע מדלמך ליה רחמנא והעצרת

זה חלק בכורה ש"מ דירושה היא

לכם מאבותיכם נמי קאמר רחמנא

אבל מורישין ואינן יורשין ממילא הוה

ידע כדפרישית והאי דפשט ליה

תרוייהו לא קאי אמורישין ואינם

יורשין אלא איירושה היא לכם

מאבותיכם קאי וממילא ידע דתרוייהו

קאמר רחמנא דכתיב מורשה ולא

כתיב ירושה ועוד שכבר מתו ומתי

מדבר. כן נראה צעיני ועיקר: **כיוולא**

בדבר אספה אומר. דכי היכי דהאי

מורשה אחא להסתבצאות עליהן

דמורישין ואינן יורשין ואע"ג שלא

חטאו עדיין חטאו דמרגלים ולא נגזרה

גזירה כן אנו מוצאים פסוק אחר

שנתנצחו שלא יכנסו לארץ ואע"פ

שעדיין לא נגזר עליהן שלא לינכס:

פניאמו. לאחרים משמע: **אפשר**

עמדו לפני משה ולא אמר להן כלום.

והלכו אחרי כן לפני אלעזר משה לא

אלא סרס אם המקרא כו'. ולא גרסינן ולא אמרו כלום: **ודרשהו**. כלומר דרשהו כאלו כחזב למפרע ותעמדתה לפני משה ומקמי

משה עמדו לפני אלעזר ומקמי אלעזר עמדו לפני העדה. והאי דלא כתב ותעמדתה לפני העדה ולפני

הנשיאים ולפני אלעזר ולפני משה היינו לפי שאינו רוצה להקדים בפסוק תלמיד לרב אלא ראשון ראשון חשוב: **בנים המדרש היו יושבין**.

משה ואלעזר ונשיאי העדה^ה ועמדו לפני כולן שאלו לכולן ציחד וחקקו כבוד לתלמידים במקום רבותיהם: **אזא חנן סבר חולקין**. דכל זה

חשיבותו של רב הוא ויחא ליה: **רבי יאשיה סבר אין חולקין**. הלכך מסרם המקרא: **הא דפליג ליה רביה**. לתלמיד יקרא ודאי יוחא ליה

שיחקקו לו גם אחרים כבוד ומשה רבינו הוה פליג יקרא לכל ישראל וכן זה לזה: **חכמניות הן**. בדרך ארץ: **שלפי שעה דברו**. שכשמאנאו

פתח לדבריהם צאו צעלילה וצטענה מעליהא לבית דין כדמפרש ואזיל: **בפרשם יבמין**. וכן אין לו [דברים כה] עיין עליו [יבמותככג]: **אם כבן אנו**^ו. לפטור

אמנו מיבזם שהרי היצם קם על סם אחיו לנחלה כדדרשין ציצמות (דף כד). והבן מונעו מלייצם את אמנו ומלירש את אביו ופטור הוא את

אמנו ויורש את אביו ואף הצת כן. וסבגא בעלמא הוא: **אילו היה לו בן**. דכתיב כי אין לו בן [נמדרג מן] וכבר היה ידוע^ז שבהן יורש את אביו

שהרי היו יודעות פרשת נחלות כדאמרן לעיל דלא הוה מספקא להו אלא אי נוטלות חלק בכורה אס לאו וגמנא שהיו יודעות לדרוש דהאי

דכתיב [שם] וכן אין לו והעצרתם וגו' הא יש לו בן הוא קודם לבת ולא כדאמר רב פפא לאציי לעיל בפרכין (דף קי). אימא בן ובת לא

האי לירש צו ולא האי לירש צו: (הגה"ה). ואם לאו שאין הנקבות חשובות זרע תמיצם אמנו לאחד מאחי אבינו והוא יירש נחלת אבינו וכן

היואא ממנו לאמנו יירש אחריו וכסי אבינו. ע"כ מוס': והסניא. אילו הייתה בת לא דברנו. והמקשה עצמו אינו יודע לפרשה: **שאפילו**

היה צם לבן לא דברנו. שהיו יודעות לדרוש שהבת אינה יורשת עם בת הבן כדאמרן לעיל [קטיו]: **שלא נישאו אלא להגון להן**. כדאמרן

לקמן [קכ]. בנות ללפחד הותרו להנשא לכל מי שירצו דכתיב [נמדרג לן] לטוב צעיניהן וגו' אלא מה אני מקיים למשפחת מטה אביהן שהיינה לנשים

עלה טובה השיאן הכתוב שלא נישאו אלא להגון להן. אלמא משפחת מטה אביהן הגוינן היו ואשכחן שנישאו להם דכתיב [שם] ותהיינה

מחלה ונועה חגלה ומלכה ומראה לבני דודיהן לנשים דאף על גב דהותרו לטוב צעיניהן לא רצו להדבק אלא בהגויים: **לא נישאם**

פחותה מארבעים. שהיו מאפזות להגון להן: **שזכ אינה יולדת**. ואם נתעכבו עד ארבעים שנה לא היה אדם נושא אותן והן נמי לא

היה להן להתעכב עד ארבעים שנה מאחר שלא ילדו עוד: ומשני **מסוך שצדקניות היו**. בטווחות צצדקתן שיעשה להם גם כיוכבד

ולכן נתעכבו עד ארבעים שנה בצציל להנשא להגון כיוכבד שילדה אחר ארבעים^ח ומיהו נישואיה איכא למימר דהיו קודם ארבעים:

אפשר

מסורת הש"ס

(א) [שבת לב. וס"ג,] (ג) [ט"ז]

(ג) [יומא פט. סוטה מ:]

(ד) [נמדרג מן,]

(ה) [ונשיאים והעדה רש"ט,]

(ו) [ששים רש"ט,] (ז) [שלין צמ]

כן יש להוכיח מפרשת. רש"י,

→

תורה אור השלם

1 והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יי'.

שמות ו ח

2 תבאמו ותקעמו בחר הנחלתך מכון לשבתך פעלת יי' מקדש אדני מוננו שמות יו יי'.

3 ותעמדתה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני ונשיאם וכל העדה פתח אתה מועד לאמר.

במדבר כו ב

4 כי ישובו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו לא

תהיה אשת דמות החוצץ לאיש וי' רבמה: באא עליה

ולקחה לו לאשה ויבנהו.

דברים כה ה

5 ויקרב משה את משפטן לפני יי'.

במדבר כו ה

6 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.

שמות ב א

→

הנהגות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה אס כנן אנו חשודות לפטור אמנו ממיצום נירש שהרי: (ב) ר"ח אילו וכו' ידוע להן שהבן: (ג) תוס' ד"ה אילו וכו' דבת מבטלת מלה ולא כן וכו' דקאמר אפילו היה צמ:

→

מוסף רש"י

חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב. תלמיד קטן חולק כבוד לתלמיד גדול ממנו ואפי' שהרב שם, ואין גנאי לרב (סוטה טז.) ואיני כמעט כבוד הרב (יומא טט.) סרס המקרא. הסבירו מאלאו לטופו (שמואל יד.).

→

מוסף תוספות

א. והלא אפי' היו כבן אם ארץ ישראל אינה מוחזקת לא היה יורש נוטל בראוי. ר"ן.